清城区“11·1”一般道路交通事故调查报告

2022年11月1日17时30分许，位于清城区龙塘镇辖区内毅力工业园三加公交站路段，豫P5E050重型半挂牵引皖KUV77挂号重型自卸半挂车与清远011899号二轮电动自行车发生碰撞，造成清远011899号二轮电动自行车驾驶人死亡。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于11月2日成立了由区应急管理局、区公安分局交警大队、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城区“11·1”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故涉事相关（企业）人员

1.豫P5E050重型半挂车牵引皖KUV77挂号重型自卸半挂车驾驶人位某，男，驾驶证号:41272519850******5;住

址：河南省鹿邑县马铺镇大陈行政村位小桥；准驾车型：A2；档案编号：412700364702；有效期：2024年11月20日止；经公安交警现场检测样本检测，位某无毒驾、酒驾行为。

2.清远011899号二轮电动车驾驶人：钟某娣，女，身份证号码：44012719691******1；户籍地：广东省清远市清城区龙塘镇新庄村委会三加村97号。其本人在事故中死亡。

（二）事故车辆情况

1.豫P5E050重型半挂车品牌：陕汽牌；车辆型号：SX4250XC4Q2；车辆识别代号：LZGJL4Y46GX061129；发动机号：3116K014276；使用性质：货运；检验有效期：2022年12月31日止；所有人：河南省铭洋物流有限公司；住所：河南省鹿邑县西关汽车站西300米路南；道路运输证号：豫 交运管 周 字411628013385。发证机关：鹿邑县道路交通运输管理局；发证日期：2019年12月30 日。皖KUV77挂号重型自卸半挂车品牌：集岳牌；车辆型号：TZZ9402Z；车辆识别代号：LA99FRZ31M0TZZ507；检验有效期：2022年10月31日止；所有人：颍上新翔汽车运输有限公司；住所：安徽省阜阳市颍上县古城镇地销煤路东侧 20 米 。 机 动 车 商 业 保 险 单 号 ：0221411601000370000885 ； 交 强 险 保 单 号 ：0221411601000332000897；有效期至：2022年12月16日止；保险公司：中华联合财产保险股份有限公司。

2.电动自行车行驶证号牌号码：清远011899号；厂牌型号：TDT896-1Z；车辆编码：229322022008776；所有人：

汤伟锋；住址：广东省清远市清城区龙塘镇新庄村委会三加村97号；发证机关：清远市公安局交通警察支队。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清城区龙塘镇辖区内的Y012-S253线延长线（龙塘镇毅力工业园三加公交站路段），道路呈南北走向，水泥路面，有路灯照明，道路的交通警示标识、标志、标线清晰，视线良好，事故发生时为晴天，路面干燥。

2.事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆和电动自行车的安全技术状况进行检验鉴定意见为：豫P5E050重型半挂车牵引车（皖KUV77挂）的制动系统、转向系统、车身反光标识和车辆尾部标志板均符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）标准规定；行驶系统不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第8.1.1条的相关规定。

3.清远011899号二轮电动车的制动系统和转向系统部分机件损坏为本次事故所致，其余符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）标准规定；行驶系统符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）标准规定；照明装置部分机件损坏为本次事故所致，其余灯具完好，外观无异常。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年11月1日17时30分，位某驾驶豫P5E050重型半挂车牵引皖KUV77挂号重型自卸半挂车，在装完货经

石龙大道左转驶入S253线（南往北）途经龙塘镇毅力工业园三加公交车站路段，遇前方行驶道路拥堵停车等候，在车辆起步通行与钟某娣驾驶清远011899号二轮电动自行车横过到机动车道时发生碰撞并碾压，造成驾驶人钟某娣死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置情况

2022年11月1日17时35分，清城区交警大队龙塘中队接到警情后立即赶赴事故现场，17时48分到场后迅速开展相关工作，保护现场，实行交通管制，开展事故现场的勘验工作，21时03分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事故发生后，清城区委区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导亲自到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经区公安分局交警大队调解，铭洋公司垫付死者家属4万元丧葬费，相关的善后赔偿事宜已由保险公司按程序处理中。

三、事故原因分析、性质

（一）事故原因

（1）直接原因

依据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202200009 87号：

1.豫P5E050重型半挂车驾驶人位某，驾驶驾驶机件不符合技术标准的机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款关于“机机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故的一方面过错。

2.清远011899号二轮电动自行车驾驶人钟某娣，驾驶非机动车未按规定通行，横过机动车道未下车推行确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款关于“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，是导致此事故另一方面过错。

3.位某承担事故同等责任。钟某娣承担事故同等责任。

（三）事故性质

经调查认定：清城区“11·1”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.豫P5E050重型半挂车牵引皖KUV77挂号重型自卸半挂车驾驶人位某，在道路拥堵驾驶车辆等候起步时，未注意观察车辆前方，对事故发生负有责任。建议公安机关按照相关规定对其进行处理

2.清远011899号二轮电动自行车驾驶人钟某娣，未确认安全情况下，骑行横过机动车道，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

3.河南省铭洋物流有限公司是否履行安全生产主体责任。对事故是否负有责任。建议河南省鹿邑县应急管理局依据《安全生产法》的有关规定对其进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

1.交通运输企业要高度重视道路交通安全责任意识，企业要认真履行安全主体责任，尤其是加强车辆长途跨省运输过程中的动态监控管理工作，及时发现纠正提醒驾驶从业人员的不安全驾驶、疲劳驾驶行为，遏制此类道路交通生产安全事故的发生。

清城区“11·1”一般道路交通事故调查组

2023年5月6日